

 IMPRIMIR

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)

Resolución ENRE 0152/2024 (RESOL-2024-152-APN-ENRE#MEC). Boletín Oficial n° 35.380, martes 12 de marzo de 2024, p. 35.

Citas Legales : Código civil y comercial (../Busqueda?readForm&Código civil y comercialStart=1Tot=0), Código civil y comercial - artículo 1097 (../Busqueda?readForm&Código civil y comercial - artículo 1097Start=1Tot=0), Contratos de concesión (Edenor S.A.) (../Busqueda?readForm&Contratos de concesión (Edenor S.A.)Start=1Tot=0), Contratos de concesión (Edenor S.A.) - artículo 25 inciso a) (../Busqueda?readForm&Contratos de concesión (Edenor S.A.) - artículo 25 inciso a)Start=1Tot=0), Contratos de concesión (Edesur S.A.) (../Busqueda?readForm&Contratos de concesión (Edesur S.A.)Start=1Tot=0), Contratos de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso a) (../Busqueda?readForm&Contratos de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso a)Start=1Tot=0), Decreto 00055/2023 (../Busqueda?readForm&Decreto 00055/2023Start=1Tot=0), Decreto 00055/2023 - artículo 04 (../Busqueda?readForm&Decreto 00055/2023 - artículo 04Start=1Tot=0), Decreto 00055/2023 - artículo 06 (../Busqueda?readForm&Decreto 00055/2023 - artículo 06Start=1Tot=0), Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 073 (../Busqueda?readForm&Decreto 01759/1972 (t.o. 2017) - artículo 073Start=1Tot=0), Ley 19.549 - artículo 07 inciso d) (../Busqueda?readForm&Ley 19.549 - artículo 07 inciso d)Start=1Tot=0), Ley 19.549 - artículo 24 inciso a) (../Busqueda?readForm&Ley 19.549 - artículo 24 inciso a)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 02 (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 02Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 02 inciso a) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 02 inciso a)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 54 (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 54Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 56 inciso a) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 56 inciso a)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 56 inciso b) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 56 inciso b)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a); b); r) y s) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 63 incisos a); b); r) y s)Start=1Tot=0), Ley 24.240 (../Busqueda?readForm&Ley 24.240Start=1Tot=0), Ley 27.351 (../Busqueda?readForm&Ley 27.351Start=1Tot=0), Reglamento de suministro (../Busqueda?readForm&Reglamento de suministroStart=1Tot=0), Reglamento de suministro - artículo 04 inciso j) apartado I) (../Busqueda?readForm&Reglamento de suministro - artículo 04 inciso j) apartado I)Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0112/2018 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0112/2018Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0267/2021 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0267/2021Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0452/2023 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0452/2023Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0886/2023 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0886/2023Start=1Tot=0), Resolución SE 0001/2023 (../Busqueda?readForm&Resolución SE 0001/2023Start=1Tot=0), Resolución SE 0001/2023 - artículo 1 (../Busqueda?readForm&Resolución SE 0001/2023 - artículo 1Start=1Tot=0), Resolución SE 0001/2023 - artículo 3 (../Busqueda?readForm&Resolución SE 0001/2023 - artículo 3Start=1Tot=0)

Expediente Citado : EX-2021-08901181-APN-SD#ENRE (../BusquedaExp?readForm&EX-2021-08901181-APN-SD#ENREStart=1Tot=0), EX-2024-16064177-APN-SD#ENRE (../BusquedaExp?readForm&EX-2024-16064177-APN-SD#ENREStart=1Tot=0)



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Número GDE: RESOL-2024-152-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES, VIERNES 8 DE MARZO DE 2024

VISTO los Expedientes N° EX-2021-08901181-APN-SD#ENRE, N° EX-2024-16064177-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.065 del Marco Regulatorio Eléctrico establece entre las funciones del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), la de realizar todos los actos tendientes a hacer cumplir los objetivos previstos en la misma (artículos 2 in fine y 54 de la citada ley), entre los cuales se encuentra la protección adecuada de los derechos de los usuarios del servicio público de energía eléctrica (artículo 2 inciso a), como así también, el de ejercer su función de contralor sobre la obligaciones fijadas a las distribuidoras de energía eléctrica en sus respectivos Contratos de Concesión (artículo 2 in fine y artículo 56 inciso a) y concordantes).

Que la citada norma otorga facultades al ENRE para dictar los reglamentos a los cuales deberán ajustarse las distribuidoras de energía eléctrica en materia de interrupción y reconexión de los suministros y de calidad de servicio, tanto en sus aspectos técnicos, como en los comerciales (artículo 56 inciso b) de la Ley N° 24.065).

Que tanto la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.), como la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.), han asumido la obligación de prestar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, en sus respectivas áreas de concesión, de acuerdo a las previsiones contenidas en la citada Ley, los Contratos de Concesión, el Reglamento de Suministro y demás normas aplicables.

Que entre dichas obligaciones está la responsabilidad de las distribuidoras de prestar el servicio público de energía eléctrica con un nivel de calidad satisfactorio, conforme las exigencias legales, contractuales y reglamentarias antes citadas (conforme artículo 25 inciso a) y concordantes de los respectivos Contratos de Concesión).

Que del análisis de los reclamos por falta de suministro realizados por los usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A., ya sea presentados ante las distribuidoras o ante el ENRE, se advirtió que resultaba necesario incrementar la intervención de este organismo por dichos reclamos.

Que inicialmente el ENRE procedió a crear la Base de Cortes Prolongados y Cortes Reiterados, determinando que las distribuidoras serían sancionadas con una multa de DOS MIL KILOVATIOS HORA (2.000 kWh), con destino al usuario afectado, por cada uno de los Cortes Prolongados ocurridos y, en caso de producirse Cortes Reiterados que la hubieran perjudicado en el Mes de Evaluación del Reclamo, con una penalización automática determinada sobre la base del valor de la tarifa promedio vigente al primer día del mes de evaluación del reclamo, la que fue modificada por Resolución ENRE N° 452 de fecha 14 de junio 2023.

Que, no obstante, resultó necesario introducir otras medidas que tiendan a satisfacer los derechos de los usuarios y, al mismo tiempo, constreñir a las distribuidoras a cumplir con sus obligaciones contractuales y con las normas del marco regulatorio vigente.

Que el artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro obliga a las distribuidoras a “... tramitar, resolver y responder los reclamos y las quejas que le formulen los USUARIOS dentro del término de QUINCE (15) días hábiles administrativos, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión, el Reglamento de Suministro y la normativa dictada por el ENRE aplicable al caso...”.

Que la obligación señalada en el párrafo precedente no se restringe al mero hecho de dar una respuesta formal, sino que debe entenderse como el deber de las distribuidoras de brindar a los usuarios no sólo un servicio de calidad satisfactoria, sino también, de asegurar el trato digno que merecen y su derecho a la información adecuada y veraz.

Que, oportunamente, este Ente Nacional dictó la Resolución ENRE N° 267 de fecha 12 de agosto de 2021, mediante la cual se creó la “Base de Datos para el Seguimiento de Cortes” para EDENOR S.A. y EDESUR S.A., con el objetivo de evaluar la respuesta técnica y operativa a los reclamos por falta de suministro formulados por los usuarios domiciliados en sus respectivas áreas de concesión.

Que, posteriormente, se dictó la Resolución ENRE N° 886 de fecha 4 de diciembre de 2023, en la que se dispuso que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. debían informar al ENRE los reclamos de los usuarios que reciban por todos y cada uno de los canales de comunicación, incluyendo redes sociales y de información de interrupciones de suministro en los diferentes niveles de tensión.

Que en dicha resolución también se planteó la readecuación de la “Base de Datos para el Seguimiento de Interrupciones” y de la “Base de Datos de Reclamos” en el ámbito del Área Sistemas del ENRE.

Que para su implementación se habían considerado DOS (2) fases, las que a la fecha no se han configurado.

Que, sin perjuicio de ello, la resolución mencionada precedentemente mantenía, para el caso de los usuarios identificados como Electrodependientes por problemas de salud, la plena vigencia de las disposiciones establecidas en la Resolución ENRE N° 112 de fecha 12 de abril de 2018.

Que a su vez indicaba que, implementada la nueva metodología, se emitiría el acto administrativo que derogaría la Resolución ENRE N° 267/2021.

Que, a partir de la experiencia recogida, cabe avanzar en un procedimiento que sea más efectivo, en cumplimiento de la Ley N° 24.065 y de la Ley N° 24.240.

Que esta última, la Ley de Defensa del Consumidor, establece que los usuarios tienen derecho a contar con información adecuada y, en consonancia con lo establecido por el artículo 1.097 del Código Civil y Comercial de la Nación, que los proveedores de servicios deberán garantizarles condiciones de atención y trato digno y equitativo.

Que en ese orden resulta más efectivo instruir a las distribuidoras para que implementen el acceso de los

usuarios a sus páginas web, a los efectos de consultar el estado de sus reclamos por falta de suministro, con las medidas de seguridad que resulten necesarias.

Que, a dicha consulta, que estará disponible en forma inmediata, se podrá acceder con el número de usuario y el número de reclamo otorgado por la distribuidora por cualquiera de los medios de comunicación actuales y futuros que implemente cada concesionaria.

Que, asimismo si el usuario se encuentra registrado en la aplicación de las distribuidoras la información de las novedades sobre sus reclamos por falta de suministro le deberá ser remitida en forma automática.

Que, en la consulta, el usuario deberá acceder a la siguiente información: fecha y hora de interrupción registrada por la distribuidora, fecha y hora de despacho, fecha y hora de concurrencia al lugar, fecha de posible reposición del servicio, y fecha de reposición del servicio.

Que igual consulta completa de la información registrada estará a disposición del ENRE, independientemente del régimen de remisión de la información que se establezca.

Que la información a la que accederán los usuarios deberá estar resguardada, para su posterior remisión al ENRE a los efectos de analizar el procedimiento y accionar de las distribuidoras en la atención de estos reclamos por falta de suministro.

Que los principios sobre los cuales se basan las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, establecen los parámetros de buenas prácticas comerciales que, en las actividades comerciales con los consumidores, comprenden el trato justo y equitativo.

Que el procedimiento expuesto resulta superador, porque los usuarios podrán acceder a la información que les permitirá conocer el estado de su reclamo en forma rápida y sin intermediarios, posibilitando así la toma de decisiones respecto a su bienestar.

Que, por consiguiente, por motivos de oportunidad y de conveniencia administrativa corresponde derogar la Resolución ENRE N° 866/2023, toda vez que la misma no ha producido efecto.

Que en atención a que los objetivos perseguidos oportunamente con el dictado de la Resolución ENRE N° 267/2021 no se han visto alcanzados, cabe extender la FASE 1 de la mentada resolución hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente.

Que, asimismo, se hace necesario modificar el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS DENOMINADOS ELECTRODEPENDIENTES EN TÉRMINOS DE LA LEY N° 27.351, Y DEL PROCEDIMIENTO HABITUAL POR RECLAMOS ANTE FALTA DE SUMINISTRO, aprobado como Anexo (IF-2018-16110208-APN-SD#ENRE) por la Resolución ENRE N° 112/2018, toda vez que su implementación ha demostrado la necesidad de adaptar el mismo, en procura de las mejoras en la operatividad de la Base Falta de Suministro UED (BFSUED) creada oportunamente.

Que a tal efecto se ha elaborado un nuevo procedimiento, identificado como Anexo (IF-2024-16249591-APN- AAYANR#ENRE), que reemplaza al precedentemente mencionado.

Que cabe delegar en el jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAyANR) del ENRE las facultades para disponer los ajustes necesarios en cuanto a la remisión de la información producida por las distribuidoras, su contenido, tipo, plazo y modalidad de intercambio.

Que se ha emitido el dictamen legal exigido en el artículo 7 inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el ENRE resulta competente y el Interventor del Organismo se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los artículos 56 incisos a), b), r) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065, así como en los artículos 4 y 6 del Decreto N° 55 de fecha 16 de diciembre de 2023 y en los artículos 1 y 3 de la Resolución de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE) N° 1 de fecha 20 de diciembre de 2023.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Derogar la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 886 de fecha 4 de diciembre de 2023.

ARTÍCULO 2.- Instruir a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) a que, en el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, implementen el acceso de los usuarios a sus páginas web a los efectos de poder consultar el estado de sus reclamos por falta de suministro, con las medidas de seguridad que resulten necesarias.

ARTÍCULO 3.- Establecer que el acceso instruido en el artículo precedente, que deberá quedar registrado, se producirá con el número de usuario y el número de reclamo por falta de suministro otorgado por la distribuidora, por cualquiera de los medios de comunicación actuales y futuros que implemente.

ARTÍCULO 4.- Establecer que si el usuario que ha realizado el reclamo por falta de suministro se encuentra registrado en la aplicación de las distribuidoras la información de las novedades le deberá ser remitida en forma automática.

ARTÍCULO 5.- Establecer que en la consulta el usuario deberá acceder, como mínimo, a la siguiente información: fecha y hora de interrupción registrada por las distribuidoras, fecha y hora de despacho, fecha y hora de concurrencia al lugar, fecha estimada de reposición del servicio y fecha de reposición del servicio.

ARTÍCULO 6.- Establecer que la información a la que accederán los usuarios deberá estar a disposición del ENRE, para la consulta completa de la información registrada.

ARTÍCULO 7.- Extender la Fase 1 de la Resolución N° 267 de fecha 12 de agosto de 2021 hasta la

fecha de entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 8.- Derogar la Resolución ENRE N° 267/2021 a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

ARTÍCULO 9.- Reemplazar el texto del PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS DE USUARIOS DENOMINADOS ELECTRODEPENDIENTES EN TÉRMINOS DE LA LEY N° 27.351, Y DEL PROCEDIMIENTO HABITUAL POR RECLAMOS ANTE FALTA DE SUMINISTRO que como Anexo (IF-2018-16110208-APN-SD#ENRE) fuera aprobado por la Resolución ENRE N° 112 de fecha 12 de abril de 2018, por el Anexo (IF-2024-16249591-APN-AAYANR#ENRE) a la presente.

ARTÍCULO 10.- Delegar en el jefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAyANR) de este Ente Nacional, las facultades para disponer los ajustes necesarios en cuanto a la remisión de la información producida por las distribuidoras, su contenido, tipo, plazo y modalidad de intercambio.

ARTÍCULO 11.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 12.- Comunicar el dictado de esta resolución a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, al Gobierno de la Provincia de BUENOS AIRES, al Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los municipios del área de concesión de EDENOR S.A. y EDESUR S.A, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 13.- Comunicar el dictado de esta resolución a la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES (CUR), a los efectos que correspondan.

ARTÍCULO 14.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A. y hágase saber que la presente resolución es susceptible de ser recurrida por vía del reclamo impropio establecido en el artículo 24 inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en un todo conforme también, a lo dispuesto por el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017.

ARTÍCULO 15.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Resolución ENRE 152/2024

ACTA N° 1930

Darío Oscar Arrué

Interventor

Ente Nacional Regulador de la Electricidad



IF-2024-16249591-APN-AAYANR#ENRE.pdf

(/web/bibliotd.nsf/da2cfec8fa71d51b032585e500688054/4255079799a5ac4e03258ada005befb8/\$FILE/IF-2024-16249591-APN-AAYANR%23ENRE.pdf)

Citas legales: Resolución ENRE 0112/2018
Resolución ENRE 0267/2021
Resolución ENRE 0452/2023
Resolución ENRE 0886/2023
Resolución SE 0001/2023
Decreto 00055/2023
Decreto 01759/1972 (t.o. 2017)
Ley 19.549
Ley 24.065 - artículo 02
Ley 24.065 - artículo 54
Ley 24.065 - artículo 56
Ley 24.065 - artículo 63
Ley 24.240
Ley 27.351
Código civil y comercial - artículo 1097
Contrato de concesión (Edenor S.A.)
Contrato de concesión (Edesur S.A.)
Reglamento de suministro
Acta ENRE 1930/2024